广州市花都区“4•29”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2022年4月29日12时47分许，位于花都区花东镇永星路永大路北3米处发生一起交通事故，事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约135万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定肇事车辆对事故发生可能负同等及以上责任，肇事车辆(车牌号码：粤ADD0753)的车辆类型为轻型厢式货车，涉事生产经营单位广州众顺物流有限公司所有营运车辆5%以上的车辆，近两年存在交通违法行为10次以上（经调查，该单位共有营运车辆103辆，其中有7辆车辆在两年内存在交通违法行为10次以上，占该单位所有营运车辆的6.8%）。按照有关规定，2022年5月18日，区领导同意成立了由区应急管理局局长任组长，区交通运输局、市公安局花都区分局、区总工会和花东镇等部门有关人员组成的广州市花都区“4•29”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、源头监管”等关键要素，通过现场勘验、调查取证和检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，**广州市花都区“4•29”一般生产经营性道路交通事故是一起责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2022 年 4 月 29 日 12 时 47 分许，张奥驾驶无号牌金箭牌电动自行车搭载陈记春沿花都区永大路由东往西行驶至永星路口并由东往西横过永星路至永星路永大路北 3 米处时，遇成为聪驾驶粤 ADD0753 号牌轻型厢式货车沿永星路东侧路面机动车道由南往北行驶至，双方避让不及发生碰撞，造成张奥、陈记春 2 人受伤及两车部分损坏的交通事故。其中，张奥经送医院抢救无效于 2022 年 5 月 9 日死亡。





（二）事发道路情况

事故现场位于花都区永星路永大路北 3 米，永星路呈南北走向，双向混合车道，路中设有单黄实线分隔两条机动车道，两侧

各设有一条非机动车道。单侧路宽4.9米，单条机动车道路宽3.3米，非机动车宽1.6米。路边设有T路口警示牌，平直水泥路面，车流量较少，视线良好。经查，事故路段业主单位：花都区交通局，道路管养单位：花都区交通局。最近三年一般程序处理的事故宗数为3宗、亡人事故宗数1宗（本起事故），造成1人死亡，伤人事故宗数2宗。



永星路双向进入永大路交叉口没有设置纵向减速标线、指路标志

（三）事故车辆情况

1.粤ADD0753号牌轻型厢式货车，所有人：广州众顺物流有限公司，住址：广州市白云区太和镇大源村116-130号林安货运市场A6栋五楼553档商铺，经营范围：货运，总质量：4495千克，检验有效期：2023年2月。交强险投保保险公司：中国人

民财产保险股份有限公司，凭证号：PDZA2021440100008758 51。实际支配人：杜天松。根据《中华人民共和国道路运输条例》第二十四第四款[①]的规定，该车无需申请取得车辆营运证。

经调查，粤 ADD0753 号牌轻型厢式货车是陈亮亮自购并挂靠在广州众顺物流有限公司名下，陈亮亮在 2019 年 11 月 19 日与广州众顺物流有限公司签订《道路普通货物运输车辆合作经营合同》。2020 年 3 月 20 日，陈亮亮以 1.2 万元的价格将粤 ADD0753 号牌轻型厢式货车转让给杜天松，双方签订了《货车转让合同》。杜天松购买车辆后没有到广州众顺物流有限公司重新签订《道路普通货物运输车辆合作经营合同》，2022 年 3 月事故发生时粤 ADD0753 号牌轻型厢式货车的实际所有人为杜天松。杜天松购得该车后，雇佣成为聪驾驶粤 ADD0753 号牌轻型厢式货车。

2.无号牌金箭牌电动自行车：实际支配人：张奥，车架号：234622112167673，经检验该车属于非机动车。

3.事故车辆技术鉴定情况

① 《中华人民共和国道路运输条例》第二十四第四款 使用总质量 4500 千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需按照本条规定申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证。

序号	车辆	制动性能	转向性能	车速	是否超载
1	粤 ADD0753 号牌轻型厢式货车	合格	合格	50.3km/h，此路段无限速标志	未超载
2	无号牌金箭牌电动自行车	合格	合格	21km/h	——

（四）交警部门对事故责任认定情况

广州市公安局交通警察支队花都大队在2022年6月15日作出《道路交通事故认定书》（第4401141202200002l1号），认定张奥和成为聪承担此事故的同等责任，陈记春不承担此事故的责任。

（五）涉事企业、车辆经营活动情况

1.涉事企业基本情况。广州众顺物流有限公司（以下称“众顺物流公司”），持有广州市白云区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101MA5AQ3CH0K；类型：有限责任公司（自然人独资或控股）；经营场所：广州市白云区太和镇大源村116-130号林安货运市场A6栋五楼553档商铺，法定代表人：王维闯；成立日期：2018年2月6日。取得广州市白云区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100126223号；经营范围：普通货运、货物专用

运输（罐式）；发证时间：2020 年 5 月 25 日，证件有效期：2024 年 5 月 24 日。

经核查，众顺物流公司共有货车 57 辆（请公安交警部门核实），众顺物流公司名下营运车辆在两年内存在交通违法行为 10 次以上的车辆有 7 辆，分别是：粤 AFS550 违法 21 次、粤 AFV962 违法 18 次、粤 AFW170 违法 18 次、粤 AFV171 违法 10 次、粤 AFS795 违法 21 次、粤 AFN172 违法 14 次、粤 AFM695 违法 12 次。两年内存在交通违法行为 10 次以上的车辆占该单位所有营运车辆的 12.28%。

经调查，众顺物流公司存在以下问题：未对全员安全生产责任制的落实情况进行监督考核；没有组织制定本单位 2022 年度安全生产教育和培训计划；没有对本单位的从业人员进行安全生产教育和培训；没有开展事故隐患排查治理工作；众顺物流公司名下车辆存在逾期未检验的 28 辆、违法未处理 20 辆。

2.涉事车辆日常经营管理情况。陈亮亮购得粤 ADD0753 号牌轻型厢式货车后挂靠在众顺物流公司名下。陈亮亮在 2020 年 3 月 20 日以 1.2 万元的价格将粤 ADD0753 号牌轻型厢式货车转让给杜天松。杜天松在 2021 年 4 月雇佣成为聪为粤 ADD0753 号牌轻型厢式货车的专职司机，成为聪根据杜天松的安排驾驶货车运送货物。

（六）相关人员情况

1.成为聪，男，32岁，汉族，湖南省衡南县人，粤ADD0753号牌轻型厢式货车驾驶员。持有准驾车型“C1”机动车驾驶证，有效期从2021年10月23日至2031年10月23日。经暨南大学法医鉴定中心检验鉴定：成为聪血液中未检出乙醇成分。

2.张奥，男，19岁，汉族，河南省杞县人，无号牌金箭牌电动自行车骑行人，在事故中死亡。工作单位：广州齿度义齿科技有限公司。经鉴定，张奥符合重度颅脑损伤死亡，血液中未检出乙醇成分。

3.陈记春，男，26岁，汉族，河南省杞县人，无号牌金箭牌电动自行车乘客，在事故中受伤。

4.王维闯，男，43岁，汉族，安徽省凤阳县人，众顺物流公司主要负责人。王维闯作为众顺物流公司主要负责人履行安全生产工作职责不到位，没有落实本单位全员安全生产责任制；没有组织制定本单位2022年度安全生产教育和培训计划；没有落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤，无号牌金箭牌电动自行车部分损坏。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67211-1986）的有关规定，事故造成直接经济损失约135万

元。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

1.2022 年 4 月 29 日 12 时 51 分，值班民警接到警情通知。

2.2022 年 4 月 29 日 13 时 5 分，花都区交警大队值班民警到达现场处理施救。

3.2022 年 4 月 29 日 13 时 5 分，“120”救护人员到达现场对伤者实施救援。

花都区交警大队事故处理中队按规定做好家属安抚以及善后工作，家属情绪稳定。

(二)应急处置评估

事故接报后，公安交警等相关政府职能部门应急救援及时，现场救援处置措施得当，无次生灾害、无衍生事故，应急处置评价为良好。

三、事故原因

1.成为聪驾驶机动车通过没有交通信号灯也没有交通警察指挥的交叉路口时，没有减速慢行，导致前方出现突发情况时无法及时采取措施进行避让，是本次事故发生的原因之一。

2.张奥骑非机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，转弯时未让直行的车辆优先通行，是本次事

故发生的原因之一。

四、对有关人员的责任认定及处理意见

1.成为聪，肇事车辆粤ADD0753号牌轻型厢式货车驾驶员。成为聪驾驶机动车通过没有交通信号灯也没有交通警察指挥的交叉路口时，没有减速慢行，且未遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[①]和第四十四条[②]之规定，导致发生事故，对事故的发生**负有**责任，**建议由公安机关依法处理。**

2.张奥，无号牌金箭牌电动自行车骑行人。张奥驾驶非机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，转弯时未让直行的车辆优先通行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十九条[③]之规定，导致发生事故，对事故的发生**负有**责任。鉴于在事故中死亡，**建议免于追究责任。**

3.陈记春，无号牌金箭牌电动自行车乘客。陈记春在事故中没有过错行为，与事故的发生无因果关系，**不承担**事故责任。

---

① 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款　机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

② 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十四条　机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。

③ 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十九条 非机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第六十八条第(一)项(转弯的非机动车让直行的车辆、行人优先通行)、第(二)项和第(三)项的规定外，还应当遵守下列规定：……。

五、其它处理意见

1.**众顺物流公司**，肇事车辆粤ADD0753号牌轻型厢式货车所有人。该公司未对全员安全生产责任制的落实情况进行监督考核，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[①]之规定；没有对本单位的从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[②]之规定；没有落实生产安全事故隐患排查治理制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[③]之规定；该公司名下28辆营运车辆存在逾期未检测，违反了《道路运输车辆技术管理规定》第二十条第（二）项[④]之规定。该公司以上违法行为与事故的发生并不构成因果关系，但该公司应对其存在的违法行为负有责任，建议由**区交通运输局**函告白云区相关部门依法处理。

2.王维闯，众顺物流公司主要负责人。没有落实本单位全员安全生产责任制；没有组织制定本单位2022年度安全生产教育

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款　生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

④ 《道路运输车辆技术管理规定》第二十条第（二）项　道路运输经营者应当自道路运输车辆首次取得《道路运输证》当月起，按照下列周期和频次，委托汽车综合性能检测机构进行综合性能检测和技术等级评定:(二)其它运输车辆自首次经国家机动车辆注册登记主管部门登记注册的，每12个月进行1次检测和评定。

和培训计划；没有落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）项[①]之规定，建议由**区交通运输局**函告白云区行业主管部门依法处理。

六、事故防范措施建议

事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出事故防范措施建议如下：

（一）加大交通秩序治理力度。区公安、交通部门要进一步提高政治站位，要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，守土有责、履职尽责，形成共治合力。要深刻汲取事故教训，加强道路运输市场管理和安全监管，加大非法营运行为整治力度，坚决清理整顿“挂而不管”乱象。

（二）强化交通安全源头治理。区公安、交通部门要进一步强化交通安全源头治理工作，**一是**要对永星路双向进入永大路交叉口前增设纵向减速标线、指路标志；**二是**在永星路路段增设40限速标志（限速值仅为建议值）；**三是**永星路沿线路口参考平安村口“六个一”建设标准完善交通安全设施，同时修复现已

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。

损坏凸面镜。

（三）加强道路交通安全宣传教育。花东镇要针该路段事故多发的情况，要加强交通安全宣传，尤其是充分发挥“两员两站”交通劝导职能，加大对农村公路沿线村庄、工业园区村民和外来务工人员的交通安全宣传力度，并强化对不遵守交通规则行驶和不戴安全头盔等违法行为的劝导力度，有针对性开展交通安全宣传教育。

（四）深刻吸取事故教训。众顺物流公司加强企业安全生产主体责任落实，全面深入开展安全隐患排查治理。**一是**全面梳理完善公司各项规章制度，确保落实到位，切实加强安全生产管理工作；**二是**组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，如实记录风险及隐患排查情况，并向从业人员通报；**三是**全面排查从业人员资质，并加强从业人员安全培训教育和应急演练，使驾驶员具备安全行车的意识和常识，规范操作，安全驾驶；**四是**全面排查车辆状况，加强车辆维护保养，保障车辆各项技术性能良好。

广州市花都区“4•29”一般生产经营性

道路交通事故调查组

广州市花都区应急管理局（代章）

2022 年 6 月 24 日